

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2

Dne 20. srpna 2026

Sp. zn. 8 Ad 9/2026

Žalobce

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6,

Žalovaný

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

REPLIKA ŽALOBCE K VYJÁDŘENÍ A DOPLNĚNÍ VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉHO

a návrh na naléhavé projednání věci

Žalobce reaguje na vyjádření žalovaného č. j. MZDR 19363/2026-10/PRO a jeho doplnění č. j. MZDR 19363/2026-11/PRO, které mu Městský soud v Praze zaslal dne 19. srpna 2026 pod č. j. 8 Ad 9/2026-80.

Žalobce NEŽÁDÁ nařízení veřejného jednání. Žádá však, aby soud věc s ohledem na její trvalý povahu, bezprostřední význam pro nemocné a nově mimořádně rozšířenou působnost žalovaného v oblasti politiky závislosti projednal NALÉHAVĚ A BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU.

I. Vyjádření žalovaného ve skutečnosti potvrzuje jádro žaloby

Žalovaný se s podstatou žaloby nevypořádal.

Žaloba netvrdí, že samotná existence zákona nebo podzákoného právního předpisu je nezákonným zásahem. Předmětem řízení je trvalý správní a preskripční praxe, při níž stát označuje léčebné konopí výrazem „vysoce návyková látka“, toto označení vůči žalobci odborně obhajuje, avšak přes výslovné žádosti nepředložil odborný podklad pro tvrzení o vysoké návykovosti.

Žalovaný nyní tuto otázku obchází tvrzením, že právní předpis používání uvedeného příznaku ukládá a že výsledek normotvorné činnosti nemůže představovat nezákonný zásah. To je odpověď na jinou otázku.

Žalobce nepochybně, zda text právního předpisu existuje. Žádá soudní ochranu před konkrétním důsledkem správní praxe založené na kategorickém označení léčebného prostředku za „vysoce návykovou látku“, přestože žalovaný ani v soudním řízení nedoložil, na základě jakého odborného poznání právě adjektivum „vysoce“ ve vztahu k léčebnému konopí odpovídá skutečnosti.

II. Klíčové přiznání žalovaného: odborná pravdivost je podle ministerstva „lhostejná“

Za mimořádně významnou považuje žalobce vlastní formulaci žalovaného:

„...je lhostejné, zda ministerstvo disponuje studiemi stran míry návykovosti konopí pro léčebné použití či nikoli...“

Žalovaný dále uvádí, že argumentace ohledně vlastností konopí je „irelevantní“.

Toto není vyvrácení žaloby. Je to faktické potvrzení jejího skutkového jádra.

Ministerstvo zdravotnictví před správním soudem výslovně zastává stanovisko, podle něhož není významné, zda má odborné důkazy pro zdravotně významné označení, které stát povinně připojuje k léčebnému prostředku předepisovanému nemocným.

Právě zde se spor mezi účastníky koncentruje. Demokratický právní stát nemůže zaměnit normativní příkaz za vědecký důkaz. Skutečnost, že zákonodárce nebo exekutiva určité slovní označení použili, sama o sobě nedokazuje pravdivost odborného obsahu tohoto označení.

Argumentace žalovaného tak vytváří kruh: konopí má být „vysoce návykové“ proto, že je tak označeno právním předpisem, a důkaz vysoké návykovosti podle žalovaného není třeba předložit právě proto, že označení stanoví právní předpis. Takový kruhový argument nemůže nahradit věcně přezkoumatelný odborný podklad.

III. Žalovaný směšuje rozdílné kategorie

Žalovaný ani nyní přesvědčivě nevysvětlil rozdíl mezi pojmy omamná látka, návyková látka a „vysoce návyková látka“. Zařazení látky mezi omamné nebo návykové látky samo o sobě logicky neprokazuje stupeň její návykovosti.

Žalovaný neoznačil konkrétní odborná kritéria, studie, míru rizika ani srovnání s jinými látkami, z nichž by vysoká návykovost léčebného konopí vyplývala. Ani nynější vyjádření tento nedostatek neodstraňuje; naopak konkrétní odborné posouzení označuje za nerelevantní.

IV. Odkaz na OSN problém neřeší

Žalovaný dříve tvrdil, že „Posouzení návykovosti provedla Organizace spojených národů a Česká republika toto posouzení přejala do svého právního řádu.“ Nyní však při soudním přezkumu současně tvrdí, že konkrétní posouzení návykovosti není relevantní.

Žalobce nezpochybňuje existenci mezinárodního kontrolního režimu konopí. Zpochybňuje, zda z něj skutečně vyplývá odborný závěr, že léčebné konopí jako takové je „vysoce návykovou látkou“, a pokud ano, podle jakých vědeckých kritérií. Žalovaný tento důkaz nepředložil.

V. Judikatura o normotvorbě mívá předmět žaloby

Žalovaný odkazuje na obecný princip, podle něhož výsledek normotvorné činnosti včetně zákona sám o sobě není nezákonným zásahem. Žalobce tento princip nezpochybňuje.

Je však pro nynější spor nedostačující, protože žaloba nesměřuje k tomu, aby soud v řízení podle § 82 s. ř. s. zrušil zákon nebo vyhlášku. Předmětem žaloby je konkrétní a trvalý působení veřejné moci vůči žalobci, včetně správní komunikace a systému elektronické preskripce, jehož existenci žalovaný sám potvrzuje.

Nelze zaměňovat otázku, zda může být zákon sám nezákonným zásahem, s otázkou, zda konkrétní trvalý výkon veřejné moci založený na určité právní úpravě může zasahovat do veřejných subjektivních práv jednotlivce.

VI. Přesun agendy politiky závislostí pod žalovaného zvyšuje naléhavost

S účinností od 1. července 2026 byla agenda Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky přesunuta na Ministerstvo zdravotnictví. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí formálně zůstala zachována jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády. Žalobce proto netvrdí její formální zrušení.

Podstatný je však přesun odborného a výkonného aparátu politiky závislostí z nadresortního prostředí Úřadu vlády pod jediný resort. Proti tomuto kroku vystoupila široká část odborné adiktologické obce. Od 1. června 2026 byla vyhlášena výstražná stávka „O nás bez nás“, podporovaná Asociací poskytovatelů adiktologických služeb, Adiktologickou sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, výborem Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a výkonným výborem České asociace adiktologů. Ve veřejné odborné debatě zazněla varování před oslabením nadresortní koordinace, multidisciplinarity, kontinuity služeb a dostupnosti pomoci.

Žalobce tuto skutečnost neuvádí jako nový samostatný žalobní bod ani nežadá, aby soud hodnotil politickou vhodnost organizační změny. Uvádí ji jako okolnost zvyšující naléhavost soudního přezkumu.

Je mimořádně závažné, že právě orgán, pod nějž byl od 1. července 2026 přesunut odborný a výkonný aparát politiky závislostí, před správním soudem současně tvrdí, že je „lhostejné“, zda disponuje studiemi k míře návykovosti léčebného konopí. Tato procesní obrana žalovaného proto přesahuje individuální spor: dotýká se samotného standardu evidence-based výkonu veřejné správy v oblasti závislostí.

VII. Dopis předsedovi vlády a aktuální regulace konopí potvrzují veřejný význam věci

Žalobce již dne 23. června 2026 a znovu dne 12. srpna 2026 upozornil předsedu vlády na nutnost přísně rozlišovat mezi přírodním CBD a legálním neomamným konopím na jedné straně a syntetickými či polosyntetickými psychoaktivními látkami na straně druhé.

V opakované naléhavé žádosti ze dne 12. srpna 2026 žalobce poukázal rovněž na veřejně popsané rozpory mezi resorty ohledně připravované regulace CBD a požadoval transparentní, vědecky podložené a přezkoumatelné rozhodování se zapojením lékařů, adiktologů, toxikologů, výzkumníků, nemocných, pěstitelů a dalších osob s přímou odbornou nebo praktickou zkušeností.

Tyto skutečnosti žalobce nepředkládá jako rozšíření předmětu žaloby. Dokládají však, že otázka odborné evidence a přezkoumatelnosti tvrzení státu o konopí není akademickým sporem, nýbrž otázkou s bezprostředním významem pro nemocné, veřejné zdraví, preskripční praxi a současnou politiku závislostí.

VIII. Návrh žalovaného na zamítnutí žaloby neobstojí bez věcného vypořádání jádra sporu

Žalovaný potvrzuje používání označení „vysoce návyková látka“, potvrzuje jeho systémové používání v elektronické preskripci, nepředkládá odborný důkaz vysoké návykovosti léčebného konopí a konkrétní odborné posouzení označuje za irelevantní.

Procesní obrana založená pouze na existenci právní normy proto nevypořádává tvrzený trvalý zásah ani otázku odborného základu kategorického označení.

JÁDRO SPORU

Je přípustné, aby orgán odpovědný za léčiva, návykové látky a nově ve významném rozsahu také za výkon politiky závislostí vůči nemocným používal kategorické odborně znějící označení „vysoce návyková látka“ a současně před správním soudem tvrdil, že je lhostejné, zda má k míře této návykovosti odborné studie?

IX. Návrh žalobce

Žalobce proto navrhuje, aby soud:

1. vzal tuto repliku na vědomí a při hodnocení vyjádření žalovaného přihlédl k jeho výslovnému stanovisku, že existence odborných studií k míře návykovosti léčebného konopí je podle něj pro danou správní praxi lhostejná;
2. nepřijal argument žalovaného o normotvorné činnosti jako úplnou odpověď na žalobu, neboť žalobce nežadá abstraktní zrušení právního předpisu, nýbrž ochranu před tvrzeným trvajícím výkonem veřejné moci;
3. při rozhodování zohlednil, že žalovaný nepředložil konkrétní odborný podklad pro vysokou návykovost léčebného konopí, přestože právě absence takového podkladu tvoří skutkové jádro žaloby;
4. věc projednal naléhavě a bez zbytečného odkladu, zejména s ohledem na trvalou povahu tvrzeného zásahu, jeho význam pro nemocné a veřejné zdraví a nově rozšířenou působnost žalovaného v oblasti politiky závislostí;
5. následně žalobě vyhověl v rozsahu, v němž soud shledá petit slučitelným s pravomocí správního soudu, případně žalobce před rozhodnutím vyzval k procesnímu upřesnění petitu, bude-li to soud považovat za nezbytné.

Žalobce nepožaduje nařízení veřejného jednání. Požaduje účinnou a naléhavou soudní ochranu před tvrzeným trvajícím zásahem.

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce

Použité podklady

- Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 7. 2026, č. j. MZDR 19363/2026-10/PRO.
- Doplnění vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 7. 2026, č. j. MZDR 19363/2026-11/PRO.
- Přípis Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2026, č. j. 8 Ad 9/2026-80.
- Opakovaná naléhavá žádost předsedovi vlády ze dne 12. 8. 2026, navazující na otevřený dopis ze dne 23. 6. 2026.
- Úřad vlády ČR: Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí – informace o přesunu agendy Odboru protidrogové politiky na Ministerstvo zdravotnictví od 1. 7. 2026.
- Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, 30. 5. 2026: podpora výstražné stávky „O nás bez nás“.
- Česká asociace adiktologů: informace k přesunu agendy politiky závislostí pod Ministerstvo zdravotnictví.
- Veřejná mediální a odborná vyjádření k protestům proti přesunu agendy v květnu a červnu 2026.